Chirografo al cardinale Agostino Rivarola sulla diversione del fiume Aniene a Tivoli

GREGORIUS PP. XVI. · 1832-06-09 · Italian

Reverendissimo cardinale Agostino Rivarola prefetto della Nostra Congregazione delle acque chiane e paludi pontine.

Ci stato rappresentato che sebbene le acque

| del flume Aniene nella nostra citta di Tivoli

siano state raffrenate e regolate con un robusto muraglione, fatto erigere dal nostro predeces- sore Leone XII dopo la celebre e straordinaria rotta avvenuta li 16 novembre 1826, e seb- bene con quest' opera, degna dalla pit alta lode, siasi ridonata I' attivita agli opifict, il corso alle fonti e lo splendore a quelle singo-

lari bellezze della natura; pure i pericoli af- frontati e le difficolta superate per innalzar l acqua dall' antico livello , non che le gravi spese sostenute a quest' effetto, non sono state sufficienti a calmare i timori di nuove disgra- zie. sempre cresciuti in quella popolazione, e ad assicurare il governo sempre vigile sulle continue evenienze in rapporto all' indole de- vastatrice di quel fiume. Ci @ stato inoltre fatto rilevare che secondo i rapporti della com- missione speciale composta dei professori Oddi -matematico, Carpi mineralogico e Folchi idrau- lico, acceduti sulla faccia del luogo per ordine dell' altro nostro predecessore Pio VIII nel- Yanno 1829, non é assolutamente sicura quella parte della citta di Tivoli che trovasi alla si- nistra del fiume Aniene ; ed attesa la poca so- lidita, incert' ancora e variabile della roccia: l abbassamento considerabile della platea av- venuto in pochi anni, il debole sostegno che il pilone somministra alle volte naturali della grotta di Nettuno, ed al monte, potrebbe te- mersi la rinnovazione dei funesti avvenimenti dell' anno 1826, e delle inevitabili conseguenze tanto gravi e sensibili a quces abitanti tibur- tini ed al governo.

Ci € stato eziandio fatto conoscere che la congregazione deputata e composta degli emi- nentissimi cardinali Giuseppe Albani, Ercole Dandini e voi, dopo di essers' individualmente portata in Tivoli, accompagnata da monsignor tesoriere della nostra Camera, onde riconoscere lo stato di quelle opere, e dopo avere matu- rament' esaminato e completamente discusso il partito da prendersi, nell' adunanza dei 15 set- tembre 1830 opino, e ad unanimita decise, essere conyeniente non solo, ma indispensabile la diversione dell' Aniene per entro il monte Catillo, proposta dalla commissione speciale. E persuasi noi per la conoscenza che abbiamo della localita del fiume e di quelle situazioni, che necessario sia un provvedimento, il quale rimuova con un' opera decisiva tanti pericoli, ridoni la quiete in quella citta, assicuri |' uti- lita che da quegli opifici deriva ai proprietari, alla capitale ed allo Stato, e ponga fine a tante spese annuali per mantenere il flume in quel posto ; desiderando inoltre, che sia tolta di mezzo ogni remora al sollecito disbrigo della stessa opera che puo risguardarsi come causa pubblica e di pubblico interesse, e finalmente volendo condiscendere alle suppliche fatteci presentare dalla magistratura della citta di Ti- voli, con le quali implora che le nostre deter- minazioni appariscano, e si conservino a per- petua memoria nei modi e nelle forme pit so- lenni: col presente chirografo, in cui abbiamo per espresso, e di parola in parola inserto il tenore del progetto della commissione speciale, a noi gid presentato, le dimensioni, il metodo di esecuzione, il tempo del lavoro in esso pro-

getto contenuto, ed ogni altra cosa quanto si voglia necessaria ad esprimersi, di nostro Mo- tu-Proprio, certa scienza e pienezza della no- stra suprema ed assoluta potesta approvando € pienamente confermando la preinserta riso- luzione della congregazione deputata, ordinia- mo e comandiamo che si eseguisca il progetto medesimo compilato dalla commissione spe-- ciale a cui ci riportiamo, e nel quale in so- stanza si trova sviluppato il modo di allon- tanare dalla citta di Tivoli il flume Aniene, divertendolo dal!' attuale corso e caduta, con rivolgerlo a destra sotto il monte Catillo, alla vigna Lolli, a metri 51 sopra il diversivo della stipa, ove gli si prepara un alveo sotterraneo nelle viscere del monte Catillo lungo metri 294, a due conicoli, ciascuno de' quali ha nell' im- bocco (posto col ciglio all' altezza dell' attual chiusa) la larghezza di metri 10, la cuy se- zione € costituita da un rettangolo alto due metri, sormontato da un' arco gotico, formato di due archi circolari del raggio di metri1r 4. Questi conicoli saranno formati colla pendenza e sezione competente: cosi per un largo e de- clive sbocco si emette il fiume nell' opposto fianco del monte, sotto I' icona del Salvatore, nella strada Quintiliolo, ove precipita nell' al- veo inferiore al dila della grotta delle Sirene; e questa diversione, passando sotto la via Va- leria, offre eziandio il vantaggio di risparmiare la necessaria e riclamata costruzione del gran ponte sopra I' attual chiusa, sempre pericoloso, e calcolato a sopra scudi trentamila. Conce- diamo poi a voi prefetto della nostra congre- gazione delle acque, di cui conosciamo la pro- bita, zelo ed intelligenza, non che ai prefetti pro tempore la piu ampla, libera ed assoluta facolta di approvare quelle modificazioni al progetto, che in atto di esecuzione dal diret- tore si credessero adottabili; ed a voi o ai vostri successori venissero proposte ; commet- tendovi I' intiera esecuzione di quanto sopra. E. poiché riteniamo che la

spesa calcolata in scudi quarantottomila, debba per le circostanze impreviste ed imprevidibili considerarsi in som- ma maggiore , cosi ordiniamo , che debba rimanere in vigore il riparto gid approvato per la spesa principale, cioe per cinque decimi so- pra tutte le comunita, ossia tutt'i possidenti dello Stato; per due decimi sopra la comunita di Tivoli, e per tre decimi sopra il pubblico erario; in conseguenza di che comandiamo, che il centesimo sopra imposto alla dativa reale, per ricavare i cinque decimi a carico di tutt'i possidenti dello Stato, debba conservarsi in at- tivita, finché siasi ottenuto da tale sovraim- posta 'il fondo necessario. Questo fondo sara a disposizione di voi e dei prefetti pro—tem- pore, da erogarsi nelle spese che occorreranno nell' andamento di simili lavori, e per quanto risguarda il sopraccarico suddetto, il nostro

monsignor tesoriere pro-tempore dovra trasmettere ad ogni richiesta vostra e de' vostri | successori i relativi ordini, sui quali voi ed i predetti successori vostri, presso i certificati dell' ingegnere esecutore, visti ed approvati dal- l' ingegnere direttore, possiate spedire i man- dati di pagamento. Vogliamo poi, che i la- vori nel genere, quantita e tempo proposto nel piano anzidetto, siano diretti dall' architetto idraulico Clemente Folchi, ingegnere della no- stra congregazione, lasciando a voi la nomina di un abile ingegnere esecutore dell' opera, di- pendente dall' ingegnere direttore e dalla pre- detta nostra congregazione, la quale terra scrit- tura a parte dell' amministrazione, e restera a cura e diligenza di monsignor tesoriere I' in- tiera esigenza e riparto, del quale avra poi ra- gione colla detta congregazione delle acque. E per la effettuazione delle cose premesse ordiniamo a voi ed ai prefetti pro—tempore della nostra congregazione delle acque che in nome nostro facciate qualsisiano atti, decreti, diate gli ordini necessari a chi spetta: prendiate qualunqu' espediente che stimerete opportuno, e farete tutt' altro che giudicherete necessario, dandovi noi, oltre le facolta che vi competono come prefetto della nominata nostra congrega- zione, tutte le altre in qualunque modo necessarie ed opportune, e specialmente di proce- dere anche contro le persone ecclesiastiche, se- colari, regolari, ed altri in qualunque modo privilegiati ed esenti, e che per comprenderli fosse necessario farne specifica ed individua menzione, ed approvando noi d' adesso preventivamente tutto e quanto sarete per fare ed operare per la pronta esecuzione di quanto ab- biamo come sopra disposto ed ordinato; es- sendo cosi mente e volonta:nostra precisa ed espressa ; volendo e decretando che il presente nostro chirografo, bench: non ammesso, né re- gistrato in Camera, vaglia e debb' aver sempre il suo pieno etffetto, esecuzione e vigore colla nostra semplice sottoscrizione, e che non gli si possa da chicchessia opporre di orrezione, surrezione, né di alcun altro vizio o difetto della nostra volonta ed intenzione, e che cosi, e non alfrimenti, debba nelle cose premesse, e ciascheduna di esse giudicarsi, decidersi ed in- terpretarsi da voi, dai vostri successori, dalla detta congregazione, dalla nostra piena Came- ra, Rota, e da qualunque altro giudice e tri- bunale sebbene collegiato e composto di reve- rendissimi cardinali, togliendo loro ed a cia- scuno di essi le facolta ed autorita di giudi- care ed interpretare diversamente, e dichiarando d' adesso preventivamente nullo, irrito ed in- valido tuttocid che si facesse in contrario, benche non siano state chiamate e sentite qual- sisiano persone privilegiate e privilegiatissime, ecclesiastiche, luoghi pii, che avessero o pre- yendessero avery' interesse; e che per comprenderle vi fosse bisogno d' individualmente ed espressamente nominarle ; non ostante la co- stituzione di Pio IV de registrandis, la regola della nostra cancelleria de iure quaesito non tollendo, e non ostanti ancora tutte e qualsi- siano altre costituzioni nostre e dei nostri pre- decessori, ordinazioni, brevi, decreti, chirografi, bandi, editti, leggi, statuti, riforme, stili e consuetudini, ed ogni altra cosa che facesse 0 po- tesse fare in contrario, alle quali tutte e sin- gole, avendone qui il tenore per espresso e di parola in parola inserito, per questa sola volta, ed all' effetto predetto pienamente, espressa- mente ed in ogni pitt valida maniera deroghiamo,

Dato dal nosrro palazzo apostolico al Vati- cano questo di g giugno 1832 anno secondo del nostro pontificato.

GREGORIUS PP. XVI.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Rome: Ex Typographia Polyglotta S. C. de Propaganda Fide, 1904. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Complete papal body; editorial caption or non-substantive publishing furniture omitted as separately identified in the source review. Uncorrected OCR of the Italian papal chirograph; edition numeral and caption, running titles, page numbers and a scan-edge OCR artefact omitted. The day of the dating clause is printed as 9 but read by the OCR as "g". Revision: 2026-10-28T16:24:27Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.